

PivoxQuant 변호사 상담 어젠다

2026-05-29 핀테크 상담소 무료 자문 1.5h

준비자: 배상현 (대표) 서비스: PivoxQuant (pivoxquant.com) — 퀀트 분석 정보 제공 SaaS 사업자: 459-01-03808 / 피복스퀀트(PivoxQuant) / 정보통신업 / 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 핵심 포지셔닝: 자기 데이터 한정 PFM 도구 (Personal Capital 모델) — §101 면제 트랙 유지 결정 (2026-05-04) 목표: 출시 전 유료결제(Stripe) 활성화 및 통신판매업 신고 전 법적 방어선 확정

5분 인트로 — 변호사에게 전달할 배경

PivoxQuant는 개인 투자자가 본인의 포트폴리오 데이터를 퀀트 모델로 분석·시각화하는 SaaS입니다. 투자 조언·권유 없음. AI가 분석 정보를 리포트(Artifact) 형태로 단방향 생성합니다. 자본시장법 §101 유사투자자문업 신고는 의도적으로 하지 않고, 면제 트랙(4요건)을 충족하는 구조로 설계했습니다.

오늘 상담 목적: 1. §101 면제 트랙 적정성 사인 (핵심) 2. 통신판매업 신고 전 §101과의 충돌 여부 확인 (출시 BLOCKER) 3. 정통방법 §50 이메일 분류 framework 사인 4. PIPA §28-8 국외이전 동의 구조 적정성 확인 5. 약관·처리방침 검토 (출시 전 최종 확정)

지참 자료: - 사업자등록증 PDF (459-01-03808) - 이용약관 초안 (docs/legal/terms-of-service.md, 시행일 미정) - 개인정보처리방침 초안 (docs/legal/privacy-policy.md, 시행일 미정) - 본 어젠다 (PIPA §28-8 별첨 포함)

시간 박스

구간	시간	내용
인트로	0:00-0:05	서비스 배경 설명
BLOCKER (P0)	0:05-0:55	Q-S3, Q13, Q-S1, Q7, Q6, Q5, Q8
HIGH (P1)	0:55-1:25	Q10, Q11, Q14, Q15, Q-M1, Q-M3, Q-S4, Q9
MEDIUM/추적	1:25-1:35	Q-M2, Q12, Q1-Q4 압축
약관 검토	시간 남으면	§28-8 별첨 표, 약관 주요 조항

BLOCKER 구간 (P0) — 50분

[1] Q-S3 출시 BLOCKER — §101 면제 트랙 vs 월 구독 (15분)

질문 (변호사에게 직접): SaaS 월 구독료(Pro ₩9,900/mo, Premium ₩19,900/mo)를 "자기 데이터 분석 도구 사용권"으로 운영할 때, 자본시장법 §101 ② "매월 청구 금지(정기 회비 형태 광고 권유 금지)" 조항이 적용되니까?

우리 입장 (현재 채택 안): §101 ②의 "매월 청구 금지"는 투자자문 대가로 수취하는 정기 회비를 금지하는 것이지, 정보 도구 SaaS 구독료에는 적용되지 않는다고 해석 중. 약관에 "구독료는 도구 사용권 대가이며 투자자문 대가가 아님"을 명시할 예정.

부속 정보: - 자본시장법 §101 ② "매월 일정액의 금전을 받는 방법으로 불특정 다수인을 상대방으로 하여 투자 조언을 행하는 행위 금지" - 통신판매업 신고서 "주요 거래품목"에 "SaaS 월 구독 (도구 사용권)"으로 기재 예정 - 약관 §7.2: "월 단위 자동 갱신" 명시됨 (terms-of-service.md:84)

소질문 3건: 1. "도구 사용권"으로 신고 시 §101 ② 회피 가능한가? 2. 통신판매업 신고서 "주요 거래품목" 권장 분류는? 3. 에스스로 의무: Stripe chargeback 정책이 전자상거래법상 구매안전서비스로 인정되는가?

받고 싶은 답변: "월 구독 = 도구 사용권" 구성에서 §101 ② 면제 가능 여부 YES/NO + 약관 권장 문구.

[2] Q13 BLOCKER — Artifact 단방향 푸시 vs 양방향 채널 (8분)

질문: PivoxQuant의 AI Artifact(Weekly Memo, Brag Card, PDF 리포트)가 "단방향 정보 제공"으로서 2024-08-14 시행 유사투자자문업 양방향 채널 금지 조항 적용 범위 밖인지 확인 요청.

우리 입장: Artifact는 시스템이 자동 생성·발송하며 사용자가 특정 종목에 대한 자문을 요청하는 양방향 채널이 아님. 단, 서비스 내 AI Chat 기능(ai-chat 페이지)은 현재 운영 중이며, "이 종목 어떻게 생각해?" 형태 질의응답이 가능한 구조.

부속 정보: - 금융위 보도자료 2024-08-13: SNS/오픈채팅방 등 양방향 채널 + 유료 회원제 = 투자자문업 등록 의무 - 현재 ai-chat, companion, pre-trade 페이지 존재 - 위반 시: 3년 이하 징역 / 1억원 이하 벌금 (자본시장법 §444)

받고 싶은 답변: Artifact 단방향 = 안전 YES/조건부. AI Chat은 어떤 범위까지 허용되는가.

[3] Q-S1 BLOCKER — 정통방법 §50 이메일 분류 framework (10분)

질문: 아래 3분류 이메일 중 (B) Information 메일이 정통방법 §50 "광고성 정보"에 해당하는지, 가입 시 분리 opt-in checkbox가 필요한지.

우리 분류 안 (변호사 검증 요청):

분류	예시	별도 동의
(A) Transactional	회원가입 확인, 결제 실패 안내, brag-card 생성 완료	불요
(B) Information	24h 미사용 nudge, D+3/D+7 사용 가이드	회색지대 — 확인 필요
(C) Marketing	7d/30d retention, 업셀, 추천 보상	사전 opt-in 필수

소질문 6건: 1. "첫 brag-card 완료 + 공유 CTA" 포함 메일 — (A) transactional 인정? 2. "24h 미사용 nudge" — (B) onboarding vs (C) 광고성? 3. (A) default 동의 / (B)+(C) 별도 opt-in checkbox 분리 구조 적정한가? 권장 label 문구? 4. List-Unsubscribe 헤더 (RFC 8058 one-click)는 (B)에도 필요한가, (C)에만 필요한가? 5. 14d reactivation 메일 vs 7d/30d retention 메일: §50 분류 차이? 6. 결제 이탈 후 1h follow-up (checkout.session.expired trigger) — transactional vs 광고성?

부속 정보: - 정통방법 §50 + 시행령 §61~62 분리 동의 의무 / 광고성 명시 의무 / 야간 22시-08시 별도 동의 - 2026-Q3 §50 매출 6% 과징금 시행 예정 (개정안 2026-03-12 국회 통과) - 현재: email_opt_out 컬럼 + unsubscribe 토큰 구현됨, 가입 폼 분리 동의 미구현

받고 싶은 답변: (B) 분류 결론 + 가입 폼 checkbox 권장 구조 + opt-out 처리 시한.

[4] Q7 — "구독료 = 자문료 아님" 약관 직설 명시 필요 여부 (5분)

질문: 이용약관에 "SaaS 구독료는 투자자문 대가가 아니며 데이터 분석 도구 사용권 대가입니다"를 직설적으로 명시해야 §101 면제 ② 방어력이 충분한가?

부속 정보: - 현재 약관 §8.1: "본 서비스는 자본시장법 §7에 따른 투자자문업에 해당하지 않습니다" 선언 있음 (terms-of-service.md:97) - 그러나 구독료와 자문료의 분리 명시는 없음

받고 싶은 답변: 현행 §8.1으로 충분한가, 아니면 구독료 직설 명시 조항 추가 필요한가.

[5] Q6 — PIPA §28-8 국외이전 동의 구조 (7분)

질문: 회원가입 시 표시하는 국외이전 동의가 PIPA §28-8 ①항 요건을 충족하는가? 특히 8개 수취 SaaS(Railway/Vercel/Stripe/Google/Anthropic/SendGrid/Brevo/Sentry) 각각을 명시해야 하는가, 동의 조항에 일괄 열거로 족한가?

우리 입장: LegalConsentModal에 cross_border 동의 포함됨. 그러나 처리방침 §5(privacy-policy.md:98-106)에 SendGrid/Brevo/Google OAuth/Sentry가 누락된 상태.

부속 정보 (PIPA §28-8 별첨 표 참조): - 국외이전 대상 8개: Railway(미국), Vercel(미국), Stripe(미국), Google(미국), Anthropic(미국), SendGrid(미국), Brevo(프랑스), Sentry(미국) - 동의 시 고지 사항: 이전받는 자, 이전 국가, 이전 목적, 이전 항목, 보유 기간 - PIPA §28-8 위반 시 2026-09-11 시행 매출 10% 과징금

받고 싶은 답변: 처리방침 §5 누락 8개 수정 필요성 YES/NO + 가입 동의 modal 최소 기재 항목.

[6] Q5 — 통신판매업 미신고 상태에서 가격 광고 적법성 (3분)

질문: 현재 사업자등록 완료(459-01-03808), 통신판매업 신고 미완 상태에서 /pricing 페이지에 "Pro ₩9,900, Premium ₩19,900" 가격을 표시하되 유료결제 버튼을 비활성화(503 반환)하면 전자상거래법 §13 표시 의무 위반인가?

부속 정보: - 전자상거래법 §13: 통신판매업자의 신원·거래조건 표시 의무 - 현재 상태: BUSINESS_REGISTRATION 게이트로 Stripe 결제 비활성(503 BUSINESS_REGISTRATION_PENDING) - 통신판매업 미신고 시 §44: 3년 이하 징역 / 1억원 이하 벌금

받고 싶은 답변: "가격 표시 + 결제 비활성화" 구성의 §13 위반 여부.

[7] Q8 — 사업자등록 업태 적합성 (2분)

질문: 현재 업태 "정보통신업 / 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업"으로 SaaS 유료 구독(Stripe, 월 구독)을 운영할 때 전자상거래업 또는 응용소프트웨어개발 업태 추가 등재가 필요한가?

받고 싶은 답변: 현행 업태 유지 가능 YES/NO + 추가 등재 권고 업태명.

HIGH 구간 (P1) — 30분

[8] Q10 — AI 포지션 수량 제안 §101 ④ (4분)

질문: AI 분석 결과에 "Suggested position size: N shares (~\$X)" 형태로 구체 수량·금액을 표기하는 것이 자본시장법 §101 ④ "일반화된 정보 제공" 면제와 충돌하는가?

우리 입장: 수량 제안은 포트폴리오 비중 계산 결과이며, 면책 고지 병기. 그러나 구체 수량·금액 표기가 1:1 자문 특정성으로 해석될 여지 있음.

받고 싶은 답변: 구체 수량 표기 허용 여부 + 권장 표현 방식.

[9] Q11 — Free 사용자 손해배상 한도 0원 무효 위험 (4분)

질문: 약관규제법 §7: 이용약관 §12.4 손해배상 한도를 "직전 12개월 결제액"으로 설정 시 Free 사용자(~~₩~~0)에 대한 한도가 0원이 되어 무효 처리될 수 있는가? Free/유료 분리 한도 조항이 필요한가?

부속 정보: - 현재 terms-of-service.md:156 §12.4: "직전 12개월 지급한 서비스 이용료 총액을 상한으로 합니다" - Free = ~~₩~~0 → 한도 0원 → 약관규제법 §7 "소비자에게 부당하게 불리한 조항" 무효 가능성

받고 싶은 답변: 0원 한도 무효 여부 + Free 사용자 최저 한도 권장 금액/방식.

[10] Q14 — AI 생성물 라벨링 형식 (3분)

질문: 2026-01 시행 AI 생성물 표시제에서 PDF Artifact·이메일 리포트에 "AI 생성" 라벨을 붙일 때, 어떤 형식(위터마크/텍스트 배지/자막)이 표시광고법 위반을 회피하는 최소 요건인가?

받고 싶은 답변: 최소 표시 형식 + 위치 요건(접힘 허용 여부).

[11] Q15 — 가분적 디지털콘텐츠 환불 정책 (4분)

질문: 전자상거래법 개정(2026-07-21 시행): PivoxQuant 월 구독이 "가분적 디지털콘텐츠"로 해석되어 월 중도 해지 시 미사용 기간분 환불 의무가 생기는가? 현행 약관 §7.4(다) "7일 초과 위약금 10% 공제"가 위법이 되는가?

부속 정보: - 현재 terms-of-service.md:89 §7.4(다): 7일 초과 시 일할 환불 + 위약금 10% 가능 명시

받고 싶은 답변: 2026-07-21 이전 약관 개정 필요 여부 + 권장 환불 조항 방향.

[12] Q-M1 — 유료 광고 집행과 §101 면제 "광고 없음" 요건 (4분)

질문: 메타/인스타 CPC 유료 광고를 집행할 때, 자본시장법 §101 면제 4요건 중 하나로 해석될 수 있는 "광고 없음" 요건과 충돌하는가? 아니면 투자자문 광고 금지만 의미하고 브랜드·기능 광고는 허용인가?

우리 입장: 순수 브랜드·기능 광고는 §101 면제 요건의 "투자자문 광고 금지"와 무관하다고 해석.

받고 싶은 답변: 브랜드 광고 집행 = §101 면제 트랙 영향 없음 YES/조건부.

[13] Q-M3 — 창업자 카페 후기 뒷광고 표기 형식 (3분)

질문: 운영자 본인이 투자 커뮤니티에 PivoxQuant 소개 게시글 작성 시 "[광고] 운영자 직접 소개" 표기가 표시광고법 §3④호 추천·보증 심사지침을 충족하는 형식인지. 글자 크기·색·위치·접힘 허용 기준 확인.

받고 싶은 답변: 허용 표기 형식 + 접힘 처리 가능 여부.

[14] Q-S4 — 영문 레짐 신호 메시지 §49 적용 (4분)

질문: 백엔드 API 응답의 영문 msg 필드에 "avoid new longs"(매수 회피), "momentum favors longs"(매수 유리) 문구가 포함됩니다. 한국어 msg_kr은 법적 필터로 중립화되나 영문은 미처리됨. 영어 사용자 노출 시 자본시장법 §49 투자권유 또는 §101 특정성으로 해석 가능한가?

부속 정보: - 현재 is_compliant("avoid new longs") → True 실측 (legal_filter가 영문 비대칭 패턴 미포함) - 결제 미활성 + 주 사용자 KR — 현재 무해 근거 있으나 출시 전 정리 권고

받고 싶은 답변: 영문 표현이 §49/§101 위반 가능성 있는가. KR 중립화 + EN 미처리 비대칭 허용 여부. ※ 진행 중: engineering wave에서 코드 수정 방향 검토 중.

[15] Q9 — 만 14세 자가선언 체크박스 PIPA §22 ⑥항 충족 (4분)

질문: OAuth 로그인(Google/Kakao) 후 "만 14세 이상입니다" 자가선언 단일 체크박스 구조가 PIPA §22 ⑥항 (아동 개인정보 법정대리인 동의)을 실무적으로 충족하는가?

받고 싶은 답변: 자가선언 단일 체크박스 충분 여부 + 추가 조치 필요 시 최소 방식.

MEDIUM / 추적 구간 — 10분

[16] Q-M2 — "리서치 데스크", "한 명을 위한" 표현 §101 특정성 위험 (3분)

질문: 마케팅 카피 핵심 용어 "리서치 데스크", "한 명을 위한 퀀트 팀"이 자본시장법 §7 투자자문업 또는 §101 1:1 자문 특정성으로 오인될 여지가 있는가? 면책 병기 시에도 잔존 위험이 있는가?

받고 싶은 답변: 용어 변경 필요 여부 + 병기 면책 문구가 특정성 위험 완화에 충분한지.

[17] Q12 — 정통방법 §50 매출 6% 과징금 시행 대응 (3분)

질문: 2026-Q3 시행 예정인 §50 매출 6% 과징금에 대비한 최소 준비 사항 확인: opt-out 처리 시한(통상 14일), 2년 주기 수신동의 재확인 의무, 위반 증거 로깅 요건.

받고 싶은 답변: 출시 전 opt-out 14일 처리 로그 자동화가 최소 요건인지.

[18-21] Q1-Q4 — 마이데이터 / 신용정보법 §32 (4분, 압축)

질문: KIS read-only 단일 broker 연동(계좌 조회만, 주문 불가) 모델이 신용정보법 §22의9 마이데이터 사업자 신고 의무를 면제받는가? 다수 broker 추가 시 신고 의무 발생 기준.

부속 정보: - 현재: KIS 단일 broker, read-only. Alpaca는 2026-04-24 제거 완료. - 신용정보법 §22의9: 다수 정보제공자(broker) 수집·통합 = 마이데이터 라이선스 필요 가능성

받고 싶은 답변: 단일 KIS read-only 구성 마이데이터 면제 YES/NO + broker 추가 시 신고 기준.

약관 검토 별첨 A — PIPA §28-8 국외이전 SaaS 표

처리방침 §5에 아래 8개를 전수 표기 필요 여부 확인 요청. 현재 처리방침(privacy-policy.md:98-106)에 SendGrid/Brevo/Google OAuth/Sentry 누락 상태.

이전받는 자	이전 국가	이전 목적	이전 항목	보유 기간
Railway Corp.	미국	서비스 데이터 저장	전체 이용 정보	회원 탈퇴 후 1년
Vercel, Inc.	미국	웹 서비스 제공	IP, UA, 쿠키	로그 90일
Stripe, Inc.	미국	결제 처리	이메일, 결제 정보	법정 5년
Google LLC	미국	소셜 로그인	이메일, 이름, 계정 ID	연동 해제 시 삭제
Anthropic PBC	미국	AI 분석	포트폴리오 요약	즉시 삭제 (저장 없음)
Twilio SendGrid	미국	이메일 발송	이메일 주소, 발송 내용	90일
Brevo (Sendinblue)	프랑스	이메일 발송(예비)	이메일 주소	90일
Sentry	미국	오류 분석	기술 로그	90일

※ ImprovMX, Cloudflare — DNS 레벨 이전 여부 변호사 확인 권고. ※ PIPA §28-8 위반 시 2026-09-11부터 매출 10% 과징금.

약관 검토 별첨 B — 현행 약관·처리방침 주요 수정 필요 항목

조항	현재 내용	수정 필요 이유
약관 §8	비자문 선언 있으나 "구독료 = 자문 대가 아님" 직설 없음	Q7 — §101 ② 방어 강화
약관 §7.4(다)	7일 초과 위약금 10% 공제	Q15 — 2026-07-21 가분적 디지털콘텐츠 충돌 가능
약관 §12.4	직전 12개월 결제액 상한	Q11 — Free= ₩ 0 → 0원 무효 가능성
약관 §13 위탁 표	Alpaca/Supabase 포함 (STALE)	Alpaca 제거·Supabase→Railway 전환 완료 반영 필요
처리방침 §5 국외 이전	SendGrid/Brevo/Google OAuth/Sentry 누락	Q6 — §28-8 전수 표기 요건 미충족
처리방침 §4 위탁 표	Alpaca/Supabase STALE 동일	실제 운영 SaaS로 갱신 필요
처리방침	§28-8 국외이전 고지 표 없음	PIPA §28-8 별첨 A 표 추가 필요

결정 트리 — Q-S3 답변에 따른 출시 분기

번호사 Q-S3 답변

|

v

§101 ② 적용됨?

/ \

YES NO

| |

v v

출시 방식 안전 — 월 구독 그대로 출시

전면 재검토

|

연 구독 전환? ← §101 ② 해석: "매월" 청구만 금지?

일회성 라이선스?

|

v

[BLOCK_LEGAL_REVIEW]

로펌 추가 의견서 발행 필요

시나리오별 후속 액션:

Q-S3 답변	후속 액션
"월 구독 = 도구 사용권으로 §101 ② 비해당"	통신판매업 신고 즉시 진행 → Stripe 활성화
"§101 ② 해당 가능성 있으나 조건부 회피 가능"	약관에 구독료 직설 분리 조항 추가 + 재사인
"§101 ② 명백 해당 — 월 구독 불가"	연 구독 전환 검토 또는 유사투자자문업 신고 재검토

체크리스트 — 상담 전 지참 확인

- ☐ [] 사업자등록증 PDF (459-01-03808) 출력 또는 PDF 파일
- ☐ [] 이용약관 초안 (docs/legal/terms-of-service.md) 출력
- ☐ [] 개인정보처리방침 초안 (docs/legal/privacy-policy.md) 출력
- ☐ [] 본 어젠다 (이 파일) 출력 또는 모바일 열기
- ☐ [] §28-8 별첨 표 (별첨 A) — 처리방침 수정용
- ☐ [] 상담 결과 메모 공간 준비

체크리스트 — 상담 후 즉시 액션

- ☐ [] Q-S3 결론 → 통신판매업 신고서 문구 확정 후 성동구청 신고
- ☐ [] Q6/PIPA §28-8 → 처리방침 §5 전수 8개 SaaS 표기 업데이트
- ☐ [] Q7 → 약관 §8에 구독료 직설 분리 조항 추가
- ☐ [] Q11 → 약관 §12.4 Free 사용자 최저 한도 조항 추가
- ☐ [] Q15 → 2026-07-21 이전 약관 §7 환불 정책 갱신
- ☐ [] Q-S1 → 가입 폼 분리 동의 checkbox 구현 (PIVOX_CS1_CONSENT_ENABLED flag)
- ☐ [] Q13 → ai-chat/companion/pre-trade 페이지 양방향 채널 해당 여부 확정
- ☐ [] Q14 → Artifact 템플릿 "AI 생성" 배지 형식 확정

작성일: 2026-05-28. 출처: legal_question_queue.md (실측 21건 — 변경이력 line 190 기준, 파일 헤더 "16 건" STALE), legal_pipa_saas_inventory.md, regulatory_changes_2026-05.md, legal_decision_no_advisory.md, docs/legal/terms-of-service.md, docs/legal/privacy-policy.md.